

1516028-32.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Apropriação indébita

Magistrado: Fernanda Galizia Noriega

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... SOUZA FREITAS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, porque, no dia 2 de julho de 2021, na Avenida Hermilio Alves, nº 1247, bairro Artur Alvim, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com Blécio Fagner Lima da Silva e Luiz André de Souza Brito (aceitaram ANPP), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1516028-32.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516028-32.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BLÉCIO FAGNER LIMA DA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

GUILHERME SOUZA FREITAS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, porque, no dia 2 de julho de 2021, na Avenida Hermilio Alves, nº 1247, bairro Artur Alvim, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com Blécio Fagner Lima da Silva e Luiz André de Souza Brito (aceitaram ANPP), apropriaram-se de coisa alheia móvel de que tinham a posse em razão de emprego - carga de portas e janelas de alumínio, avaliada em R\$ 10.000,00 (cf. fls. 11), pertencente à empresa vítima Start Industria de Esquadrias Ltda., representada por Ricardo Alexandre Imperatori (cf. fls. 146/149).

Boletim de ocorrência (fls. 02/05). Auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 11).

Folha de antecedentes e certidões - fls. 37/40 e 158/162; fls. 36 e 163/166.

Oferecida e recebida a denúncia (fls. 146/149 e 177/178).

O réu foi citado (fls. 255).

Apresentada resposta à acusação (fls. 206/207).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 210).

Os denunciados Blécio Fagner Lima da Silva e Luiz André de Souza Brito foram beneficiados pelo Acordo de Não Persecução Penal (cf. fls. 288/289 e 290/291).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, três testemunhas comuns e foi interrogado o réu.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal (fls. 3412/342). Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal para condenar o réu nos termos da denúncia que entendeu provada. Pugnou, ainda, pela fixação da pena-base acima do mínimo legal por conta dos maus antecedentes e a exasperação da pena na segunda fase de dosimetria em razão da reincidência. Na terceira fase, requereu o reconhecimento da majorante prevista no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, além da imposição do regime fechado, a não aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a não aplicação do sursis (cf. fls. 347/365).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da causa de aumento prevista no parágrafo primeiro, do artigo 168 do Código Penal, a aplicação da pena no mínimo legal, o regime aberto, vez que não se trata de reincidência específica, e também o direito de apelar em liberdade (cf. Fls. 368/375).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Autoria e materialidade do delito estão comprovadas nos autos e a prova produzida incrimina o réu.

Lucibery, a vítima, relatou que parte eles entregavam na obra e parte não. Das 70 portas, 12 eles entregaram no ferro velho. Depois dos fatos só teve contato com Blécio. Foi o pai dele, um senhor, e pagou para a advogada tirar ele da prisão, por causa dos pais dele. Os outros dois não teve mais contato. O outro rapaz mandou o cunhado levar a carteira para dar baixa, depois veio o pai dele pegar o carro do Luiz André. Fez um documento e entregou para o pai dele. O carro estava em nome do pai dele e tinha ficado na empresa. Não recuperou todas as portas, porque o material já estava quebrado e danificado. O prejuízo maior não é o material, mas o transtorno com o cliente. Tem que pedir o material de novo, atrasa a obra. Cada porta valia 3 mil reais. Guilherme trabalhava na empresa fazia bastante tempo. Ele teve problemas na Justiça, mas deixou ele voltar ao trabalho e deram outra oportunidade. Guilherme era ajudante e fazia serviços gerais, externos e internos. Depois que ele ficou preso ele estava fazendo trabalho externo. Tem dois caminhões. Havia duas equipes.

Leandro, policial militar, reconheceu o réu em juízo e não o conhecia antes dos fatos. Relatou que ele não estava no dia da ocorrência, estava apenas o Blécio. Estava em patrulhamento quando o rapaz do ferro velho solicitou, mostrando imagens, um caminhão e três indivíduos levando coisas para outro ferro-velho, com um funcionário do ferro velho ajudando. O proprietário da empresa disse que já estava monitorando desvio de peças. O ferro velho falou que comprou dos meninos, pagando 900 reais e não era a primeira vez que já tinha comprado. O senhor Ricardo fez contato com o caminhão e o rapaz disse que tinha parado para ir ao mercado. Outra viatura abordou o caminhão. Blécio disse que deixou os outros dois na marginal. Algumas portas já estavam desmontadas. Outras ainda estavam no plástico. Blécio confirmou que participou o delito com os outros dois, que todos sabiam e o dinheiro era dividido. Disse que era a terceira vez que fazia isso.

A testemunha John relatou que três rapazes foram vender material para o depoente. Um deles se apresentou com nome de Delcon. Era um perfil bonito e disse que toda a vez que quisesse vender era para avisar. Perguntou de onde era e eles disseram que era resto de obra, que sobrava e eles podiam vender, não precisavam devolver para a empresa. O ferro velho era novo, não fazia muito tempo. Compra e revende. Eles

mostraram uma nota. Na delegacia conheceu o dono da empresa e ele disse que cada porta valia 2800,00 e não sabia disso. Comprou como perfil, por 9 e ia revender por 12. Não sabia da supervalorização. Não sabia que eles estavam se apropriando, "roubando" da empresa. Falou para o delegado que tinha um menino que trabalhava com o depoente, ele estava em situação de rua, dava comida, dinheiro. No dia que os meninos foram vender foi de manhã. Era a terceira vez que eles vendiam. Eram pessoas diferentes vendendo. Eles foram até esquina para ajudar. O menino falou que eles estavam na frente de outro ferro velho, do concorrente. Depois soube que eles vendiam para outros locais. O rapaz ligou para a empresa e todo mundo ficou sabendo o que estava acontecendo. Na primeira vez apareceram duas pessoas. Eles foram três vezes. Nunca pagou em dinheiro, sempre via pix. Sempre iam duas pessoas. Acha que só conseguiria reconhecer Delcon. Não reconhece Guilherme como uma das pessoas que apareceram lá. Na ultima vez que aconteceu a única pessoa sem máscara era o que já conhecia.

Interrogado, o réu Guilherme negou a acusação. Disse que era ajudante da empresa, trabalhava na área interna da firma e no exato dia colocaram para sair, saiu no caminhão e saiu na Tiquatira e Blecio falou que tinha que descarregar e descarregou como ele disse, pois era ajudante. Achou estranho o lugar, pois tinha caçamba grande, de ferro. Falou que não ia carregar mais. O gerente falou que não era para descarregar que tinha dado ruim. Desceu porque já tinha passagem e não queria ser preso. Tem uma passagem por 157 e uma por 180. O Blecio era piloto do caminhão e Luiz era ajudante também. Era funcionário da empresa e ganhava salário mínimo. Está como "afastamento na empresa, não foi demitido. Não teria porque desviar carga dele, o patrão ajudou bastante. Estudou até o 3º colegial. Mora com a esposa e as duas filhas, uma sua e uma que cria.

A negativa do réu se encontra isolada nos autos e não merece credibilidade.

O réu é pessoa que possui outros envolvimento com a prática de crimes, inclusive patrimoniais e não é crível a alegação de que desconhecia a entrega ilícita dos objetos, mormente porque se tratava de entrega em um ferro velho e não em uma empresa ou obra.

Os policiais narraram que por ocasião da prisão os réus confirmaram os fatos e disseram que Blécio afirmou que todos participavam do delito e que o dinheiro seria dividido entre eles e nada há nos autos a apontar qualquer interesse dos policiais em prejudicar o réu, pessoa que desconheciam antes dos fatos.

O argumento defensivo de que Blécio pretendia prejudicar o acusado não se sustenta, pois ao confirmar a participação dos demais agentes, confirmou a coautoria delitiva, o que em nada lhe beneficiaria.

Os demais acusados aceitaram acordo de não persecução penal, não oferecido ao réu em razão de seus envolvimento anteriores com a prática de crimes.

As provas confirmaram que o réu e os outros dois descarregaram a mercadoria em local diverso do local contratado registrando-se que o próprio réu alegou que estranhou o lugar e informou que correu com medo de ser preso.

Assim, diante do conjunto probatório, a absolvição do réu é meta impossível de se alcançar, restando evidente que o réu se apropriou dos bens, juntamente com os demais acusado..

Restou caracterizada a causa de aumento do parágrafo primeiro, inciso III, pois o réu praticou o delito em razão de seu trabalho, desviando a carga cuja entrega deveria fazer em outro lugar. Era funcionário da empresa vítima e exercia a função de ajudante e dela se valeu para praticar o delito em conjunto com os outros dois indivíduos, também funcionários.

O furto se consumou, tendo sido percorrido em sua integralidade o iter criminis, pois o réu obteve, ainda que por breve período, a posse mansa e pacífica da res furtiva, na medida em que ele chegou a descarregar as mercadorias no ferro velho, em prejuízo da empresa vítima que além de repor as mercadorias atrasou a entrega ao comprador.

Caracterizado o crime de apropriação indébita qualificada, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, pois o réu possui maus antecedentes (fls. 163/166). Pena base em 01 (um) ano e 02 (dois)

meses de reclusão.

Na segunda fase é reconhecida a reincidência (certidão de fls. 163 - condenação com trânsito em julgado aos 13/07/20 - artigo 180, CP) e a pena sofre novo aumento de 1/6, resultando em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase é reconhecida a causa de aumento o parágrafo primeiro, inciso III, pois o réu praticou o delito em razão de seu emprego. A pena sofre aumento de 1/3, resultando final em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

A pena pecuniária, utilizando os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 16 (dezesseis) dias-multa, no piso.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ostenta maus antecedentes e é reincidente, a demonstrar que, no presente caso, a substituição não é a medida socialmente recomendável.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, pois, em que pese seja o crime praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa o réu é pessoa que possui maus antecedentes e é reincidente.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, o que faço para CONDENAR o réu GUILHERME SOUZA FREITAS, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso, por incurso no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal.

O réu respondeu solto a todo o processo. Faculto o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA